

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7016/2542

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นายสมศักดิ์ ดอนแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ควบคุมโรคภักดิ์ พ.ศ.2495 มาตรา 5, มาตรา 9

ข้อหาฐานมีน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์มของกลางไว้ในครอบครอง และขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เมื่อความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวเป็นการกระทำในวันเวลาเดียวกัน และการกระทำของจำเลยก็เป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวกัน คือการขนย้ายน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์มของกลาง จำนวนเดียวกับที่จำเลยมีไว้ในครอบครอง ทั้งยังเป็นความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราเดียวกัน จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว และเนื่องจากความผิดทั้งสองข้อหา มีอัตราโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐานขนย้ายน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์มของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคภักดิ์ พ.ศ. 2495 มาตรา 3, 4, 5, 6, 9, 11 พ.ร.ฎ.ควบคุมโรคภักดิ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 3, 5, 9 พ.ร.ฎ.ควบคุมโรคภักดิ์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525 มาตรา 4, 6 กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคภักดิ์ พ.ศ. 2495 ลงวันที่ 21 กันยายน 2522 ข้อ 1, 2 และให้ริบน้ำยาเคมีคลอโรฟอร์มของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุม
โรคภัย พ.ศ. 2495 มาตรา 3, 4, 5, 6, 9, 11 พ.ร.ฎ.ควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2522 มาตรา 3 พ.ร.ฎ.ควบคุมโรคภัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2522 (ที่ถูกลบ พ.ศ.
2525) มาตรา 4, 6 ครอบครองเครื่องมือของกลาง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลงโทษจำเลยในข้อหาฐานครอบครอง
เครื่องมือของกลางไว้ในครอบครอง และขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ความผิดสองกรรมมานั้น เห็นว่า ความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวเป็นการกระทำในวัน
เวลาเดียวกัน และการกระทำของจำเลยก็เป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวกัน คือการ
ขนย้ายน้ำยาเคมีของกลาง จำนวนเดียวกับที่จำเลยมีไว้ในครอบครอง
ทั้งยังเป็นความผิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราเดียวกัน จึงเป็นการกระทำ
กรรมเดียว และเนื่องจากความผิดทั้งสองข้อหา มีอัตราโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษฐาน
ขนย้ายน้ำยาเคมีของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษ
ฐานขนย้ายของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี 6 เดือน เมื่อลดโทษให้หนึ่งใน
สามแล้ว คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

(ประชา ประสงค์จรรยา-สมชัย สายเชื้อ-อรพินท์ เศรษฐมานิต)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นางศุภลักษณ์ พิชญเวคิน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายสมชาย เหล็กกล้า

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ